

刑法
No421

H18-14 (配点: 2)

月 日

月 日

〔汚職の罪〕に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 市役所の建築課長甲は、人事異動により同じ市役所の保健課長に転任したが、保健課長に就任した後、建設業者乙から、建築課長当時にその職務に関し有利な取り計らいを受けたことの謝礼として現金30万円を収受した。甲に収賄罪（刑法第197条第1項前段）が成立する。
2. 県知事甲は、近く施行される次期県知事選挙に立候補する決意を固めていたが、任期満了前に、土木業者乙から、再選後に知事が執行する県の公共工事の受発注に当たり有利な取り計らいをしてほしい旨の依頼を受け、その謝礼として現金100万円を収受した。甲に受託収賄罪（刑法第197条第1項後段）は成立しない。
3. 市長甲は、乙から、その長女を市役所の職員に採用してほしい旨の依頼を受け、これを引き受けたが、その謝礼として甲の友人丙に現金300万円を供与するように乙に要求した。乙はその要求どおり丙に300万円を供与したが、丙は賄賂であることを全く知らなかった。甲に第三者供賄罪（刑法第197条の2）は成立しない。
4. 暴力団事件の捜査に従事していた警察官甲は、乙から、同人が所属する暴力団の捜査情報を漏えいしてほしい旨の依頼を受け、その謝礼として現金100万円を収受したが、結局、甲は乙に捜査情報を漏えいしなかった。甲に加重収賄罪（刑法第197条の3第1項）が成立する。
5. 市役所の職員甲は、A税務署職員乙の幼なじみであったが、A税務署管内に居住する丙に依頼され、公務員の地位を離れ単に旧友として、乙に対し、丙の所得税の過少申告を是認する取り計らいをするようにあっせんし、その謝礼として丙から現金100万円を収受した。甲にあっせん収賄罪（刑法第197条の4）が成立する。

No421	収賄罪	正答率
H18-14	正 解	67%

1 正しい

最決昭 58.3.25（百選Ⅱ109 事件）は、「贈賄罪は、公務員に対し、その職務に関し賄賂を供与することによって成立するものであり、公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に前の職務に関して賄賂を供与した場合であっても、右供与の当時受供与者が公務員である以上、贈賄罪が成立するものと解すべきである。」としている。賄賂の供与と収受との間は必要的共犯の関係にあるから、かかる判例に従えば、本記述でも、甲に収賄罪が成立することになる。

2 誤っている

最決昭 61.6.27（百選Ⅱ108 事件）は、「市長が、任期満了の前に、現に市長としての一般的職務権限に属する事項に関し、再選された場合に担当すべき具体的職務の執行につき請託を受けて賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立すると解すべきである」としている。かかる判例に従えば、本記述でも、甲に受託収賄罪が成立する。

3 誤っている

197 条の2条にいう「第三者」は、公務員と無関係な者であってもよく、それゆえ、第三者がその目的物の賄賂性を認識していることを要しない。よって、本記述でも甲に第三者供賄罪が成立する。

4 誤っている

197 条の3第1項は、「よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった」ことを加重収賄罪の要件としている。本記述では、甲は不正な行為をするに至っていない以上、加重収賄罪は成立しない。

5 誤っている

最決昭 43.10.15 は、「刑法 197 条ノ4の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。」としている。かかる判例に従えば、本記述でも甲にあっせん収賄罪は成立しないことになる。